1. INTRODUCCIÓN

- **Calidad**: concepto subjetivo
  - Sentido amplio: grado de adecuación a **necesidades humanas**
  - Sentido estricto: cumplimiento de características y parámetros de **normas de calidad**
- Dos aspectos: **calidad sanitaria** y **calidad comercial**
- Producto seguro puede ser rechazado por calidad comercial inadecuada
- Órgano: **SOIVRE** en DT y DP de Comercio, de la **SG de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica del Comercio Exterior**, dentro de la **DG de Política Comercial y Seguridad Económica**, Secretaría de Estado de Comercio, **MECE**

2. CALIDAD COMERCIAL

- **Definición**: factores y parámetros externos e internos exigidos para estar en circuitos comerciales y satisfacer al mercado de destino
  - Sector alimentario: valor añadido por selección, categorías, calibres, verificación, acondicionamiento, envasado, almacenaje y transporte
- **Calidad externa**: características aparentes (naturaleza, forma, tamaño, color, integridad, defectos, frescura, firmeza, humedad, suciedad, olores)
  - Ensayos **no destructivos**
- **Calidad interna**: madurez comercial, aroma y sabor (cata)
  - Ensayos **destructivos** (azúcares, ácidos, grasa)
- Requisitos recogidos en **Normas de Comercialización de la UE** (antes Normas de Calidad Comercial)
  - Criterios de selección, valores de parámetros y categorías
- **Norma** (Acuerdo **OTC/TBT** de la OMC): documento aprobado por institución reconocida, para uso común y repetido, de observancia **no obligatoria**
- Normalización internacional: facilita el comercio, lenguaje común entre fabricantes, administraciones, comercializadores y consumidores

3. EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD COMERCIAL

- Fin de la evaluación y certificación
  - Adecuación a la norma
  - Competencia leal
  - Eliminar productos de escasa calidad
  - Proteger al consumidor
  - Facilitar relaciones comerciales exteriores
- Certificación: conformidad con la norma y documento válido ante terceros
- Evaluación con muestreos, inspecciones y ensayos, dos tipos complementarios
  - **Subjetiva**: sensorial, caracteres organolépticos
  - **Objetiva**: métodos físicos (calibradores, regla) y químicos o bioquímicos (madurez, guía **OCDE**)

- Norma base **obligatoria u oficial** o **voluntaria**
- Dos enfoques
  - **Control oficial** impuesto por ley
  - **Sistemas voluntarios** de certificación (productor o cliente)

3.1. Control oficial de la calidad comercial. Servicios oficiales de control

- Control de Reglamentos comunitarios en comercio exterior por **tres organismos**
  - **SOIVRE**: certifica cumplimiento de normas de comercialización
    - Cuerpo de Inspectores (A1) y Cuerpo de Ingenieros Técnicos (A2)
  - **SG de Sanidad Exterior** (Ministerio de Sanidad): aptitud para el consumo
  - **SG de Acuerdos Sanitarios y Control en Frontera** (MAPA): evitar propagación de plagas en vegetales
- **SOIVRE**: organismo nacional responsable de la calidad comercial
- Normativa de funciones
  - **Orden PRE/3026/2003**, anexos actualizados por **Órdenes ECC/2257/2013** y **ECC/2566/2015**
  - **Real Decreto 330/2008**
- **Nueve funciones**
  - Inspección y control de calidad comercial y seguridad
  - Asistencia técnica al exportador
  - Política Comercial Común
  - Promoción comercial
  - Normalización
  - CITES
  - Red de Laboratorios
  - Comercio interior
  - Precios
- Destinos: MECE (DT y DP, servicios centrales), **OFECOMES**, **REPER** (Bruselas), OMC y UNCTAD (Ginebra)
  - También CNMC, MAEUEC, MAPA, Sanidad, Comisión Europea, Banco Mundial
- **Inspección, control de calidad comercial y seguridad**
  - **Orden Ministerial 31 julio 1989**: SOIVRE vela por las normas de comercialización
  - Productos del anexo de la **Orden PRE/3026/2003**
  - Antes **CATICE**
  - Lugar: **PIF** y centros de inspección, recintos aduaneros o instalaciones del operador
    - Resolución 11 abril 2006: PIF 24 horas, como **Algeciras**
  - Solicitud: notificar operaciones
    - Exentas: expediciones sin carácter comercial y exenciones del **Reglamento Delegado (UE) 2023/2429**
    - Certificación voluntaria gratuita en instalaciones del operador, aviso **24 horas** antes

- Resultado
  - Conforme: **Certificado de Control de Calidad Comercial SOIVRE** (terceros países) o **Certificado CEE/SOIVRE** (frutas y hortalizas)
  - No conforme: **Acta de No Conformidad**, sin presentar en otro centro sin autorización
- Colaboración con organismos extranjeros: equivalencia de controles en origen, envíos con certificado SOIVRE libres de control en destino
  - **Canadá**: semiconservas (histaminas), conservas de baja acidez
  - **EEUU**: clementinas y cerámicas en contacto con alimentos
  - **Francia**: fraude en certificado de cítricos sin tratamiento postcosecha
  - **Taiwán**: clorofilas cúpricas en aceites de orujo y pepita de uva
- Promoción con **ICEX**: certificación SOIVRE asegura mínimo de residuos de pesticidas y cumplimiento de normas
- Frutas y hortalizas a la UE: inspección en almacenes del operador, **Reglamento Delegado (UE) 2023/2429** y **Reglamento de Ejecución (UE) 2023/2430**
- Productos industriales: **Real Decreto 330/2008**, Anexo I modificado por **Orden PRE/735/2010** y **Orden PJC/161/2026**
  - Calzado, textil, juguetes, pequeño material eléctrico, EPI, muebles y madera

- **Asistencia técnica al exportador**: evitar **OTC** en la UE y con terceros países
  - Mercado Único
    - Remoción de obstáculos: servicio de quejas de DG de Comercio Internacional e Inversiones y DG de Política Comercial y Seguridad Económica
    - **Proyecto Línea Abierta** con **CEOE** desde 1993
    - Punto de contacto **Directiva (UE) 2015/1535**, canal con **ANFE**
  - Terceros países
    - Punto de contacto y notificación del **Acuerdo OTC**, Comité una vez al año
    - Punto de contacto del **Acuerdo MSF**, Comité tres veces al año
- **Política Comercial Común**
  - **Comité de Política Comercial** (antes Comité 133): semanal en Bruselas, coordina la política comercial de la UE
  - **ARM** (Acuerdos de Reconocimiento Mutuo): EEUU, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Suiza, Japón e Israel
- **Promoción comercial** desde 1994: certificados de conformidad, boletines de análisis, informes de condiciones de producción, toma de muestras
- **Normalización**, participa en
  - **WP.7** de la CEPE/NU
  - **REN**, grupo de expertos del Comité de Gestión de la OCM Única
  - Régimen **OCDE** de frutas y hortalizas
  - Comités **CODEX** de Sistemas de Inspección y Certificación (Australia) y Frutas y Hortalizas Frescas (México)
  - Comités técnicos de **AENOR** (normas UNE)
- **CITES**

  - **Real Decreto 986/2021**, vigente desde 2 enero 2022, deroga el **Real Decreto 1739/1997**
  - Autoridad Administrativa: DG de Biodiversidad, Bosques y Desertificación (**MITECO**)
  - Autoridad Científica: **CSIC**
  - **Encomienda de gestión** MITECO y Comercio, 4 años hasta 28 enero 2027
    - SOIVRE: verificaciones documentales, de identidad y físicas en frontera y documentos **DIESAC**, bajo supervisión de la Autoridad Administrativa
    - MITECO: autorizaciones, permisos, certificados, registro de colecciones, representación de España
    - Asistencia a Aduanas, SEPRONA y Guardia Civil
  - **12 puntos** autorizados: Vigo, Málaga, Bilbao, Algeciras, Barcelona, Sevilla, Valencia, Palma, Alicante, Las Palmas, Madrid, Tenerife
    - Maderas CITES: Vilagarcía de Arousa, Marín, Santander
- **Red de Laboratorios**
  - Coordinada por el **Centro Analítico de Inspección y Control de Calidad del Comercio Exterior** (laboratorio central, Madrid)
  - **17 laboratorios** (16 periféricos más el central), algunos con acreditación **ENAC**
  - Análisis de oficio (gratuitos), a solicitud de país Parte, voluntarios (precios públicos) y de contraste
- **Comercio interior**: Cámaras de Comercio, planes de competitividad del comercio minorista
- **Precios**: recogida y análisis de precios nacionales e internacionales, en desuso por internet

3.2. Sistemas voluntarios de certificación de calidad

- Preferencia de pequeñas empresas por procedimientos colectivos y marca común
- **DOP, IGP, ETG**: creadas en 1992, hoy **Reglamento (UE) 2024/1143**
- **Producción ecológica**: logotipo comunitario («eurohoja»), **Reglamento (UE) 2018/848**
- **Producción integrada**: normativa marco nacional, normas por cultivo de las Comunidades Autónomas, logotipo tras evaluación
- **Certificación voluntaria SOIVRE**: certificado de conformidad en origen aunque no sea exigido oficialmente
- **ISO 9001**: calidad de gestión de procesos, no requisitos de calidad comercial del producto
- **GLOBALG.A.P.**: nombre desde 2007 (antes **EUREP-GAP**, 1997), norma privada
  - Inocuidad, trazabilidad, seguridad y bienestar laboral, medio ambiente en explotaciones
  - Frutas y hortalizas, flores, producción vegetal y animal, acuicultura, café verde

4. NORMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LA UE

- Fin: criterios homogéneos para producciones agrícolas de todas las zonas comunitarias

- Naturaleza: **reglamentos técnicos obligatorios** en todas sus partes
  - En todos los Estados Miembros y todas las fases (importación, exportación, intracomunitario, interior)
  - Aplicación inmediata, sin transposición
  - Tienen en cuenta normas del **WP.7** de la CEPE/NU
- Productos no conformes: no pueden exponerse, comercializarse, importarse ni exportarse
- **OCM Única**: normas de calidad obligatorias
  - Frutas y hortalizas: **Reglamento Delegado (UE) 2023/2429** y **Reglamento de Ejecución (UE) 2023/2430**, desde 1 enero 2025 sustituyen al **Reglamento (UE) 543/2011**
- **Esquema de la Norma-Cuadro** (heredero del Protocolo de Ginebra, sustituido en octubre 2015 por el **Geneva Understanding**)
  - Definición del producto
  - Calidad: características mínimas, madurez, categorías (**Extra, I, II**)
  - Calibrado
  - Tolerancias
  - Presentación
  - Marcado: envasador, naturaleza, origen, características comerciales, marca oficial de control
- Controles en todas las fases
  - Importados: normas iguales o equivalentes
  - Exportación: productos comunitarios cumplen normas comunitarias
- Productos fuera de la OCM Única: el Estado Miembro decide si controla

5. OTRAS NORMAS DE CALIDAD INTERNACIONALES

- **CODEX Alimentarius**
  - Programa conjunto **FAO/OMS**, creado en 1963
  - Comisión con **189 Miembros** (188 Estados y la UE)
  - Atención a aspectos sanitarios, higiene y calidad comercial
  - Referencia de los Acuerdos **OTC** y **MSF**, base en conflictos (caso sardinas Perú contra UE)
  - «Las Tres Hermanas»: Codex, **OMSA** (sanidad animal) y **CIPF** (protección fitosanitaria)
- **CEPE/NU**
  - Creada en 1947 por el **ECOSOC**, una de las cinco Comisiones Regionales, sede en Ginebra, **56 países**
  - **WP.7**: base directa de las normas de la OCM Única, solo requisitos de calidad comercial
- **OCDE**
  - Armonización poco relevante
  - Folletos ilustrativos del Régimen para frutas y hortalizas

- **ISO**
  - Organismo privado, normas sobre todo de productos industriales
  - **ISO/TC 34** (Food Products): productos agrícolas y alimentarios

6. CONCLUSIÓN

- Calidad comercial y seguridad: dos pilares del control oficial en comercio exterior
- Funciones del SOIVRE evolucionan con el marco normativo (ejemplo: CITES, **Real Decreto 986/2021**)
- Normas de Comercialización de la UE: instrumento jurídico central
  - Complementadas por CODEX, CEPE/NU, OCDE e ISO
- Dos planos: certificación oficial y sistemas voluntarios